

1500504-57.2021.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA APARECIDA BUENO

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Popular. Porém, não o conhecia do tráfico. Indagado, respondeu que o local é conhecido como ponto de tráfico e que a cerca de 300 metros do local fica a Casa da Criança (fls. 143/144).

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Adriano Zacarias de Souza, que, em juízo, ratificou a versão apresentada pela testemunha Alessandro, salientando que estavam em patrulhamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

1ª Vara

Praça Coronel Souza Ferreira, s/nº, . - centro

CEP: 13970-906 - Itapira - SP

Telefone: (19) 3863-0523 - E-mail: itapira1@tjsp.jus.br

1500504-57.2021.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500504-57.2021.8.26.0272

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HENRIQUE BELINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

VITOR HENRIQUE BELINI, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia no dia 07.06.2021, por volta das 09h15min, na Rua Deodato Cintra, nº 362, Conjunto Habitacional São Judas Tadeu, nesta cidade e Comarca de Itapira, trazia consigo, para fins de tráfico, 46 porções de maconha, com peso total aproximado de 60,0 gramas, 05 porções de cocaína, na forma de crack, acondicionadas em papelotes, com peso aproximado de 2,0 gramas, e 02 porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos individuais, com peso aproximado de 2,0 gramas, substâncias estas que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 09), auto de constatação preliminar (fls. 10/11), laudos de exame químico toxicológicos (fls. 87/89 e 174/179) e croqui do local (fls. 148/152). O acusado foi preso em flagrante no dia 07.06.2021 (fls. 01/05). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 36/39).

Notificado (fl. 85), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 94/95).

A denúncia foi recebida em 11.08.2021 (fls. 96/98) e o acusado foi devidamente citado (fl. 108).

Em audiência de instrução foram ouvidas testemunhas e, ao final, foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, reputo desnecessária a abertura de vista às partes por conta da juntada dos laudos de fls. 174/179, haja vista que ambas, em suas alegações finais, já se manifestaram acerca do mérito considerando a materialidade delitiva alusiva aos referidos trabalhos periciais.

O pedido de conversão do julgamento em diligência para proposta de acordo de não persecução penal não merece guarida. Não estão presentes alguns dos seus requisitos, que são cumulativos, na medida em que a pena mínima prevista para o crime de tráfico é superior a 4 anos, bem como em razão de o acusado não ter confessado na íntegra a prática da infração. Tais circunstâncias afastam a possibilidade de propositura do benefício pretendido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar, laudos de exame químico-toxicológicos definitivos, croqui do local do tráfico (fls. 01/05, 06/08, 09, 10/11, 87/89, 148/152 e 174/179) e pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e indubitosa.

Com efeito, ouvido em juízo, o guarda municipal Alessandro Ricardo Toledo Machado narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pela Rua Milico. Quando adentraram no Condomínio São Judas, o acusado percebeu a aproximação da viatura e saiu correndo. O acusado foi acompanhado e abordado. Disse que no embrulho que o acusado trazia com ele havia 46 (quarenta e seis) porções de maconha. Ademais, no bolso da bermuda dele havia mais 05 porções de crack, 02 pinos de cocaína e R\$68,00 (sessenta e oito reais), em espécie. Contou, ainda, que o acusado lhes informou que estava sem emprego, havia adquirido uma bicicleta e que começou a vender droga para pagar essa bicicleta. Indagado, respondeu que conhecia o acusado porque ele trabalhou no Supermercado Popular. Porém, não o conhecia do tráfico. Indagado, respondeu que o local é conhecido como ponto de tráfico e que a cerca de 300 metros do local fica a Casa da Criança (fls. 143/144).

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Adriano Zacarias de Souza, que, em juízo, ratificou a versão apresentada pela testemunha Alessandro, salientando que estavam em patrulhamento pelo Condomínio São Judas e que o acusado, ao avistar a viatura, saiu correndo. Disse que conseguiram alcançá-lo e o abordaram. Contou que na posse do acusado foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack. Indagado, respondeu que o acusado afirmou que havia pegado as drogas para pagar uma bicicleta que comprou de um traficante. Por fim, disse que não o conhecia do tráfico e que o local dos fatos fica próximo de uma creche municipal (fls. 143/144).

Interrogado judicialmente, o acusado disse que foi ameaçado por três ou quatro vezes na porta da sua casa porque devia dinheiro. Disse que não tinha como pagar porque estava desempregado e ficou com medo de que lhe fizesse algum mal ou para sua avó. Indagado, respondeu que não estava vendendo a droga e que apenas foi levá-la para o local dos fatos. Contou que um indivíduo chamado Marcelo e conhecido como "Marcelinho" foi quem lhe entregou as drogas para levar ao local. Disse que "Marcelinho" estava no outro lado da rua olhando. De mais a mais, contou que a droga ficava escondida em um mato, "lá embaixo", e que "Marcelinho" pedia para que jogasse a droga para ele. Por fim, disse que a creche fica mais para cima do local em que estavam (fls. 143/144).

À luz do conjunto probatório, a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia é medida que se impõe.

Em que pese o acusado tenha negado a prática da infração, a prova produzida

corroborar integralmente os termos da denúncia.

Os depoimentos das autoridades policiais merecem credibilidade. Por se tratarem de agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e devem ser acolhidas sem reserva. Além disso, os depoimentos das autoridades policiais não restaram infirmados por quaisquer elementos de prova constantes nos autos. Logo, não há motivo para desacreditar da autoridade policial ouvida em juízo, sobretudo porque compromissada e sujeita às penas previstas no art. 342 do Código Penal.

As circunstâncias do caso (quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento do entorpecente, local conhecido como ponto de venda de drogas, valores em espécie sem comprovação de origem lícita) permitem inferir, com a segurança necessária, que o acusado estava a praticar o crime de tráfico, afastando a possibilidade de configuração do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Outrossim, trata-se o tráfico de drogas de delito de mera conduta, ação múltipla e conteúdo variado, bastando que, como no caso dos autos, fique comprovado que o acusado praticou quaisquer das condutas descritas no tipo penal, não se exigindo para sua configuração a prática efetiva de atos de mercancia.

Anoto que o privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não deve ser reconhecido em favor do acusado, haja vista que a diversidade (maconha, cocaína e crack) e a quantidade de drogas apreendidas sinalizam que o réu se dedica às atividades criminosas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que é legítimo afastar o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mesmo em sendo o acusado primário, quando expressiva a quantidade ou natureza da droga apreendida. Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 1. Esta Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em poder do acusado constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta. (...)” (STJ, AgRg no REsp: 1302590 RS 2012/0016349-7, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 11/03/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2014). (destaquei).

Finalmente, reconheço a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/2006, haja vista que a prática do delito se deu nas imediações de creches, unidade de saúde, praças públicas, igreja e quadra poliesportiva, todos estes a menos de 267 metros de distância do local onde o tráfico de drogas era praticado, conforme, aliás, prova o croqui pericial de fls. 148/152.

Diante do conjunto probatório, a condenação é medida inafastável.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da Lei de Drogas, observo que a diversidade de natureza das drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack) é altamente deletéria atraindo consequências nefastas para o usuário, seus familiares e toda a coletividade. Em razão disso, elevo a reprimenda de 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, permanecendo inalterada a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Anoto que o acusado não admitiu integralmente os fatos que lhe foram imputados, apresentando confissão qualificada, a qual não se acolhe.

Na terceira fase do cálculo, ausentes causas de diminuição de pena. Por outro lado, verifica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. Assim, elevo a reprimenda em mais 1/6, tornando definitiva a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Como não há elementos sobre as condições econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90) e considerando o quanto da pena aplicada, fixo o regime inicial fechado, nos termos

do art. 33, §2º e 3º, do Código Penal, que reputo ser o mais adequado e suficiente ao caráter preventivo e repressivo da reprimenda.

Inviáveis os benefícios previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal, haja vista a quantidade de pena aplicada.

Em atendimento ao disposto no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, vedado ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, sendo a prisão preventiva necessária para manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, máxime em razão da superveniência de sentença condenatória, o que obstaculiza a concessão de qualquer benefício liberatório imediato. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso concreto.

Nesse contexto, anoto a impossibilidade de aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A aplicação deste dispositivo carece de melhor regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento tão somente no tempo de custódia cautelar, o juízo do processo de conhecimento necessitaria ter acesso a dados pessoais do acusado, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui, além do requisito objetivo, o subjetivo. Tal análise, a meu ver, deve ser feita no âmbito da execução penal. Consigno que o desconto imposto pela legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas. Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado VITOR HENRIQUE BELINI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, de valor unitário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos das NSCGJ, recomende-se a prisão do acusado em presídio adequado ao regime prisional fixado nesta sentença. Expeça-se o necessário.

Como não houve controvérsia acerca da natureza e quantidade da droga apreendida, determino a sua destruição, caso já não tenha sido realizada, observadas as cautelas previstas nos arts. 50, §§ 4º e 5º, da Lei de Drogas.

Determino, ainda, o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em poder do acusado, noticiado no auto de exibição e apreensão da fl. 08, por se tratar de provento do crime, conforme prescreve o art. 63, I, § 1º, da Lei nº 11.343/2006. Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe.

Oportunamente, se for o caso, expeça-se guia de execução provisória.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, ressalvada eventual inexigibilidade a ser aferida em sede de execução.

Oportunamente, expeça-se, se o caso, certidão de honorários ao Defensor eventualmente nomeado ao acusado, nos termos da tabela do convênio entre a DPE/OAB. P.I.

Itapira, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA